证券代码：400099　　公告编码：临 2021-086　　主办券商：长城国瑞

债券代码：122397　　债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405　　债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020 年 4 月 24 日，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华生活”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查字 2020164 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2021 年 6 月 3 日，公司及相关当事人收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字 [2021]39 号），具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司及相关当事人收到证监会《行政处罚决定书》（[2021]81 号）及《市场禁入决定书》（[2021]18 号），主要内容如下：

一、《行政处罚决定书》的主要内容

“当事人：宜华生活科技股份有限公司，住所：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区。

刘绍喜，男，1963 年 12 月出生，宜华生活实际控制人，时任宜华生活董事长。

刘壮超，男，1988 年 3 月出生，时任宜华生活总经理、董事长。

万顺武，男，1967 年 9 月出生，时任宜华生活董事、财务总监、副总经理、

总经理。

周天谋，男，1975 年 1 月出生，时任宜华生活董事、财务总监。

刘伟宏，男，1968 年 9 月出生，时任宜华生活董事、副总经理、董事会秘书。

王维咏，男，1970 年 10 月出生，时任宜华生活监事会主席。

黄国安，男，1959 年 8 月出生，时任宜华生活董事、副总经理。

谢春松，男，1982 年 11 月出生，时任宜华生活副总经理、审计部总监。

黄泽群，男，1960 年 2 月出生，时任宜华生活副总经理。

邱富建，男，1972 年 3 月出生，时任宜华生活监事会主席。

刘文忠，男，1970 年 10 月出生，时任宜华生活董事。

孙德林，男，1966 年 6 月出生，时任宜华生活独立董事。

王克，男，1961 年 3 月出生，时任宜华生活独立董事。

刘国武，男，1965 年 6 月出生，时任宜华生活独立董事。

王四中，男，1968 年 9 月出生，时任宜华生活监事。

陈楚然，女，1961 年 3 月出生，时任宜华生活监事。

刘绍香，女，1973 年 9 月出生，时任宜华企业（集团）有限公司（以下简称宜华集团）总裁。

胡伟滨，男，1986 年 3 月出生，时任宜华生活家具工程部总监。

陈义文，男，1968 年 3 月出生，时任宜华生活财务部副总监。

根据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）、2019 年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对宜华生活信息披露违规违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作为行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，应当事人宜华生活、刘绍喜、刘壮超、万顺武、周天谋、刘伟宏、刘绍香的要求，2021 年 7 月 13 日举行了听证会，听取了上述当事人及其代理人的陈述和申辩。其他当事人提交了书面陈述、申辩意见。本案现已调查、审理终结。

经查明，宜华生活存在以下违法事实：

一、2016 年至 2019 年定期报告存在虚假记载

（一）2016 年至 2019 年年度报告虚增营业收入及利润

宜华生活通过虚构境内销售业务、高报出口货物销售额等方式虚增营业收

入，2016 年、2017 年、2018 年、2019 年年度报告分别虚增营业收入 2,298,105,723.47 元、2,140,289,921.25 元、2,012,100,540.10 元和 641,036,634.73 元，分别占当期披露营业收入的 40.32%、26.68%、27.18%和 12.22%。按照境内销售实际虚增利润以及按照外销平均毛利率估算境外销售虚增利润，2016 年、2017 年、2018 年、2019 年宜华生活分别虚增利润 773,082,765.38 元、868,741,686.49 元、906,332,396.58 元和 230,590,983.74 元，分别占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 88.24%、98.67%、192.78%和 99.37%。

（二）2016 年至 2018 年年度报告以及 2019 年半年度报告虚增货币资金

宜华生活通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金。在剔除未达账项因素后，公司 2016 年年度报告披露 2016 年 12 月 31 日的货币资金余额为 3,552,073,045.82 元，经查实虚增银行账户资金 2,439,835,376.26 元，虚增的金额分别占公司披露货币资金总额的 68.69%、净资产的 32.95%和总资产的 15.72%；公司 2017 年年度报告披露 2017 年 12 月 31 日的货币资金余额为 4,229,034,586.32 元，经查实虚增银行账户资金 1,598,098,123.26 元，虚增的金额分别占公司披露货币资金总额的 37.79%、净资产的 20.04%和总资产的 9.57%；公司 2018 年年度报告披露 2018 年 12 月 31 日的货币资金余额为 3,388,644,465.57 元，经查实虚增银行账户资金 2,606,776,694.49 元，虚增的金额分别占公司披露货币资金总额的 76.93%、净资产的 31.17%和总资产的 14.60%；公司 2019 年半年度报告披露 2019 年 6 月 30 日的货币资金余额为 2,767,419,442.80 元，经查实虚增银行账户资金 2,014,638,295.61 元，虚增的金额分别占公司披露货币资金总额的 72.80%、净资产的 23.84%和总资产的 11.68%。

二、2016 年至 2019 年年度报告存在重大遗漏

经查，汕头市宏辉木制品有限公司（以下简称汕头宏辉）、汕头市亮光建材贸易有限公司（以下简称汕头亮光）由宜华生活的控股股东宜华集团实际控制，根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第四项和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第七十一条第三项的规定，上述公司是宜华生活的关联法人，其与宜华生活之间的资金往来属于关联交易。

2016 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，在未经上市公司决策的情况下，宜华集团总裁刘绍香直接指挥相关人员，通过宜华生活名下共 6 家银行的 10 个账

户向汕头宏辉和汕头亮光名下共2家银行的3个账户进行资金划转，总共划转资金15,710,968,918.60元，回流资金16,420,811,763.60元。其中，2016年宜华生活与汕头宏辉累计资金往来9,139,940,000元，占公司2016年经审计净资产的123.21%；2017年宜华生活与汕头宏辉累计资金往来11,639,760,000元，占公司2017年经审计净资产的145.93%；2018年宜华生活与汕头宏辉累计资金往来8,787,585,125元，占公司2018年经审计净资产的105.07%；2018年宜华生活与汕头亮光累计资金往来206,410,000元，占公司2018年经审计净资产的2.47%；2019年宜华生活与汕头宏辉累计资金往来1,695,285,557.2元，占公司2019年经审计净资产的21.8%；2019年宜华生活与汕头亮光累计资金往来662,820,000元，占公司2019年经审计净资产的8.52%。

宜华生活对上述与汕头宏辉及汕头亮光的巨额资金往来均未记账，亦未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式》（证监会公告【2016】31号、证监会公告【2017】17号）第四十条以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2014年修订）》（证监会公告【2014】54号）第五十一条、第五十二条的规定，在相关年度报告中披露上述关联关系及关联交易，其2016年至2019年年度报告存在重大遗漏。

在2016年至2019年年度报告以及2019年半年度报告上签署书面确认意见，并保证相关报告披露内容真实、准确、完整的董事、监事、高级管理人员包括刘绍喜、刘壮超、万顺武、周天谋、刘伟宏、王维咏、黄国安、谢春松、黄泽群、邱富建、刘文忠、孙德林、王克、刘国武、王四中、陈楚然等。

上述违法事实，有宜华生活相关公告、会议文件、财务资料、相关合同、情况说明及附件、相关人员问询笔录、电脑及存储介质取证资料等证据证明，足以认定。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据2005年《证券法》第一百九十三条第一款以及《证券法》第一百九十七条第二款的规定，我会决定：

一、对宜华生活科技股份有限公司责令改正，给予警告，并处以600万元的罚款；

二、对刘绍喜给予警告，并处以930万元的罚款，其中作为直接负责的主管

人员罚款 30 万元，作为实际控制人罚款 900 万元；

三、对刘壮超给予警告，并处以 450 万元的罚款；

四、对万顺武给予警告，并处以 300 万元的罚款；

五、对周天谋、刘伟宏给予警告，并分别处以 250 万元的罚款；

六、对刘绍香、王维咏、黄国安给予警告，并分别处以 150 万元的罚款；

七、对胡伟滨、陈义文给予警告，并分别处以 100 万元的罚款；

八、对刘文忠、王克、刘国武、孙德林、陈楚然、王四中、黄泽群给予警告，并分别处以 60 万元的罚款；

九、对邱富建给予警告，并处以 20 万元的罚款；

十、对谢春松给予警告，并处以 15 万元的罚款。”

二、《市场禁入决定书》的主要内容

“当事人：刘绍喜，男，1963 年 12 月出生，宜华生活实际控制人，时任宜华生活董事长。

刘壮超，男，1988 年 3 月出生，时任宜华生活总经理、董事长。

万顺武，男，1967 年 9 月出生，时任宜华生活董事、财务总监、副总经理、总经理。

周天谋，男，1975 年 1 月出生，时任宜华生活董事、财务总监。

刘伟宏，男，1968 年 9 月出生，时任宜华生活董事、副总经理、董事会秘书。

违规事实内容同《行政处罚决定书（〔2021〕81 号）》。

根据《证券法》第二百二十一条，《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第一项、第二项和第五条第三项、第七项的规定，我会决定：对刘绍喜采取终身证券市场禁入措施。

依据《证券法》第二百二十一条，《证券市场禁入规定》（证监会令第 115 号）第三条第一项和第五条的规定，我会决定：对刘壮超采取 10 年证券市场禁入措施；对万顺武采取 6 年证券市场禁入措施；对周天谋采取 5 年证券市场禁入措施；对刘伟宏采取 5 年证券市场禁入措施。

自我会宣布决定之日起，在禁入期间内，上述人员除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职

务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。”

公司董事会向全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司将提高规范运作意识，提高公司治理及信息披露水平，并严格遵守相关法律法规规定履行信息披露义务。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 3 日